代號：70130-70730
頁次：4－1

115年公務人員特種考試警察人員、一般警察人員、國家安全局國家安全情報人員及移民行政人員考試試題

考 試 別：移民行政人員考試
等　　別：三等考試
類科組別：各類科組
科　　目：入出國及移民法規（包括入出國及移民法、人口販運防制法、國籍法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、香港澳門關係條例）
考試時間：2 小時　　座號：＿＿＿＿＿＿

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）
㈠不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
㈡請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。
㈢本科目除專門名詞或數理公式外，應使用本國文字作答。

一、移民機關執法人員查獲越南籍之某甲違反入出國及移民法「未經查驗入國」與查獲同越南籍之某乙違反同法之「未經許可入國」之情形。請說明對某甲、乙之違法行為在處罰上有何不同？又對其在收容與驅逐出國之規定為何？若其對此收容或驅逐出國不服，依法應如何救濟？請依相關法規及司法院大法官解釋意旨說明之。（30 分）

二、何謂「人口販運罪」？移民執法人員是否為「司法警察（官）」而得對「人口販運罪」之犯罪嫌疑人逕為刑事偵查與移送檢察機關偵辦？（20 分）

乙、測驗題部分：（50 分）　　代號：3701
㈠本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當答案。
㈡共 25 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

1　有關人口販運被害人身分資訊之公開或揭露，下列敘述何者錯誤？
㈠人口販運被害人已成年，法院依法認為有必要
㈡人口販運被害人雖為少年，經其同意者
㈢人口販運被害人已成年，犯罪偵查機關依法認為有必要
㈣人口販運被害人已成年，雖其已死亡，但經主管機關或目的事業主管機關權衡社會公益，認有報導或揭露之必要

2 下列有關司法院大法官釋字第 708 號解釋之敘述，何者錯誤：
㈠移民署暫予收容外國人之目的，在儘速將外國人遣送出國
㈡暫予收容規定賦予移民署作成行政處分以收容外國人之權限，雖屬國家主權之行使，但無須經由法院為之，已違反憲法第 8 條第 1 項保障人身自由之意旨
㈢從整體法秩序為價值判斷，暫予收容規定賦予移民署合理之遣送作業期間，當屬合理、必要
㈣外國人並無自由進入我國國境之權利

3 移民業務機構，除依入出國及移民法規定許可代辦移民業務之公司外，尚有下列何者：
㈠移民仲介業者 ㈡律師事務所 ㈢移民顧問團體 ㈣移民保護協會

4 依入出國及移民法相關規定，臺灣地區無戶籍國民得向移民署申請在臺灣地區居留之情形，不包括下列何者：
㈠有配偶之父母現在在臺灣地區設有戶籍 ㈡歸化取得我國國籍
㈢曾任僑選立法委員 ㈣有直系血親現在在臺灣地區設有戶籍

5 依人口販運防制法規定，人口販運罪之偵查與起訴之規劃、推動及督導，由下列何者辦理：
㈠內政部 ㈡國家安全局 ㈢法務部 ㈣外交部

6 各級主管機關、勞動主管機關為安置服務人口販運被害人及疑似被害人，應依人口販運防制法第 15 條規定，設置或指定機構式安置服務處所或下列何種處所：
㈠社區式安置服務處所 ㈡庇護式安置服務處所
㈢工作式安置服務處所 ㈣開放式安置服務處所

7 直轄市、縣（市）政府應依人口販運防制法第 4 條規定，定期邀集當地相關機關（單位）及民間團體，召開防制人口販運協調聯繫會議。該相關機關，不包括下列何者：
㈠衛政、勞政 ㈡林業、農業 ㈢新聞、交通 ㈣社政、教育

8 依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第 17 條第 4 項規定，大陸地區人民以專案申請在臺灣地區長期居留，內政部得基於政治、經濟、社會、科技、文化及下列何考量：
㈠教育 ㈡衛生 ㈢交通 ㈣人權

9 依臺灣地區與大陸地區人民關係條例第 17 條第 5 項規定，大陸地區人民長期居留，得申請在臺灣地區定居之要件，除須符合：一、在臺灣地區合法居留連續 2 年且每年居住逾 183 日。二、品行端正，無犯罪紀錄。三、提出喪失原籍證明外，尚包括下列何者：
㈠有相當財力證明 ㈡對我國有特殊具體貢獻
㈢一定教育程度 ㈣符合國家利益

10 香港或澳門居民受聘僱在臺灣地區工作，其中有關外國人聘僱、管理及處罰之規定，係準用下列何法律？
㈠勞動基準法 ㈡勞工保險條例 ㈢勞資爭議法 ㈣就業服務法

11 移民署基於入出國管理之目的，得蒐集、處理及利用個人入出國資料。惟其保存期限，依相關法令規定，下列何者正確？
㈠ 20 年 ㈡ 30 年 ㈢ 10 年 ㈣永久保存

12 進入臺灣地區之大陸地區人民，如屬未經許可入境者，移民署得逕行強制出境，或採行下列何種處分：
㈠限令其於 5 日內出境　　㈡限令其於 10 日內出境
㈢限令其於 14 日內出境　　㈣限令其於 30 日內出境

13 有關國民入出國之規定，下列何者錯誤？
㈠涉及國家安全之人員，應先經國家安全局核准，始得出國
㈡居住臺灣設有戶籍國民入出國，不須申請許可
㈢經宣告 6 月以下有期徒刑或緩刑之國民，無須禁止出國
㈣未持我國有效護照之臺灣地區無戶籍國民入國，應申請許可

14 法務部調查局因偵辦我國國民甲涉及重大經濟犯罪嫌疑，情況急迫，得通知移民署禁止甲出國，禁止出國期間自通知時起算，不得逾下列何時間？
㈠ 72 小時　　㈡ 48 小時　　㈢ 36 小時　　㈣ 24 小時

15 臺灣地區無戶籍國民經臺灣地區設有戶籍國民收養並經許可居留後，發現其入國後與收養者無在臺灣地區共同居住之事實，有關移民署撤銷該居留許可之規定，下列敘述何者正確？
㈠已經許可後，基於信賴保護原則，就不能再撤銷或廢止
㈡應自得撤銷或廢止之情形發生後 2 年內，或知有得撤銷或廢止之情形 5 年內為之
㈢應自得撤銷或廢止之情形發生後 5 年內，或知有得撤銷或廢止之情形 2 年內為之
㈣應自得撤銷或廢止之情形發生後 2 年內，或知有得撤銷或廢止之情形 1 年內為之

16 有關臺灣地區無戶籍國民持憑外國護照入國，欲在臺灣地區申請居留，下列敘述何者錯誤？
㈠歸化取得我國國籍者，可持憑外國護照入國在臺灣地區申請居留
㈡在國外出生之未成年子女，出生時其父或母為居住臺灣地區設有戶籍國民，可持憑外國護照入國在臺灣地區申請居留
㈢在國內出生，未辦理出生登記，出國後持外國護照入國，出生時其父或母為居住臺灣地區設有戶籍國民，可在臺灣地區申請居留
㈣在國外出生，年滿 20 歲，出生時其父或母為居住臺灣地區設有戶籍國民，可持憑外國護照入國並在臺灣地區申請居留

17 曾在臺逾期停留、居留或非法工作之外國人，移民署得禁止其入國，有關禁止入國規定，下列敘述何者正確？
㈠自其出國之日起算至少為 1 年，並不得逾 7 年
㈡自其出國之日起算至少為 1 年，並不得逾 10 年
㈢自其出國之翌日起算至少為 1 年，並不得逾 7 年
㈣自其出國之翌日起算至少為 1 年，並不得逾 10 年

18 主管機關得衡酌國家利益，依不同國家或地區擬定外國人每年申請在我國居留或永久居留之配額，並訂有得不受配額限制之情形。有關得不受配額限制之情形，下列敘述何者錯誤？
㈠因投資而申請居留者
㈡因受聘僱工作而申請居留者
㈢為居住臺灣地區設有戶籍國民之滿 18 歲子女而申請依親居留者
㈣來臺就學而申請居留者

19 有關集體移民之辦理方式，下列何者錯誤？
㈠得由主管機關協調輔導以婚姻聯姻方式辦理
㈡得由主管機關協調輔導以國際經濟合作投資方式辦理
㈢得由主管機關協調輔導以獎勵海外投資方式辦理
㈣得由民間團體依法定方式辦理

20 甲是外國人與國人乙結婚後離婚，甲於中華民國領域內有住所，對無行為能力之中華民國子女有扶養事實，有關甲申請歸化需於中華民國領域內合法居留之期間規定，下列敘述何者正確？
㈠每年合計有 183 日以上合法居留之事實繼續 5 年以上
㈡每年合計有 183 日以上合法居留之事實繼續 3 年以上
㈢每年合計有 183 日以上合法居留之事實繼續 2 年以上
㈣無合法居留期間之限制

21 外國人甲有殊勳於中華民國，甲向內政部提出歸化申請，內政部為歸化許可時，應經下列何者之核准？
㈠行政院　㈡立法院　㈢監察院　㈣總統府

22 中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職，其已擔任村（里）長者，應由下列何者解除其公職？
㈠直轄市或縣市政府　㈡鄉（鎮、市、區）公所
㈢行政院　㈣內政部

23 有關中央主管機關在防制人口販運及保護被害人權益之掌理事項，下列敘述何者錯誤？
㈠人口販運防制政策、法規與方案之研究、規劃、訂定、宣導及執行
㈡人口販運被害人之救援、鑑別、人身安全保護之執行
㈢人口販運被害人指定傳染病篩檢、就醫診療、驗傷與採證、心理諮商及心理治療之協助提供
㈣國際人口販運防制業務之聯繫、交流及合作

24 有關人口販運被害人屬我國籍漁船經營者境外僱用非我國籍船員之勞動權益及其他必要協助事項，係屬下列何主管機關之權責事項？
㈠勞動主管機關　㈡交通主管機關　㈢農業主管機關　㈣外交主管機關

25 有關人口販運被害人之鑑別，下列敘述何者錯誤？
㈠檢察官偵查中，發現疑似人口販運案件者，應即由該檢察官以專案送請專家鑑定以進行人口販運被害人之鑑別
㈡進行人口販運被害人鑑別中，必要時，應請求社工人員或相關專業人員協助疑似人口販運被害人
㈢鑑別人員實施人口販運被害人鑑別前，應告知疑似人口販運被害人後續處理流程及相關保護措施
㈣人口販運被害人鑑別結果，應作成鑑別通知書送達受鑑別人